

其为组织卖淫活动的顺利开展提供了资金支持，亦是影响卖淫规模的重要因素，是组织卖淫活动得以顺利实施的重要组成部分，其出资行为应认定为组织卖淫罪中的“组织”行为。具体到本案中，上诉人范某某在他人退股后出资入股卖淫活动，占一定股份，为卖淫场所日常经营、持续开展卖淫活动提供了支持，其行为具有组织卖淫的“组织”行为属性。

三、以对危害结果发生的作用力判断组织卖淫罪主从犯

《中华人民共和国刑法》对于共同犯罪行为的规定，主要有两个层次：一是为了解决定罪问题，根据各被告人参与类型、分工不同，划分为实行犯(包括组织犯)、教唆犯、帮助犯；二是为了解决量刑问题，根据各被告人在共同犯罪中的作用，划分为主犯、从犯。由此可见，实行犯与主犯存在于不同的逻辑层级中，二者并非一一对应关系。有观点认为组织卖淫罪的被告人一律应被认定为主犯，这种观点将实行犯与主犯混同，不利于罪责刑相适应的司法处理原则，因而对组织卖淫罪亦应根据行为对危害结果发生的作用力来区分主从犯。单纯出资入股行为为组织卖淫提供了“成本”资金支持，二者具有事实上的因果联系，但具有因果联系并非构成主犯的充分条件，尚需对其进行规范层面的判断。一方面，单纯出资入股行为对组织卖淫罪所侵害的法益尚未造成现实紧迫的侵害；另一方面，从犯罪构成要件层面来看，单纯出资入股行为具有较强可替代性。因此，单纯出资入股行为对于组织卖淫罪危害结果发生的因果作用力相对较小，认定从犯更符合罪责刑相适应原则的要求。具体到本案，范某某仅实施了中途出资入股的行为，并未参与经营管理，对刘某等人组织卖淫的作用仅限于出资帮助，对于组织卖淫行为的成功实施的作用有限，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯。

四、出资入股与参与卖淫的双重身份对刑事责任认定的影响

组织卖淫犯罪因租用卖淫场所等需要“成本”资金支持，而“成本资金”的组成在司法实践中较为复杂，有的是管理人员作为股东直接出资，有的是管理人员与外部人员作为股东共同出资，有的是管理人员与卖淫人员作为

股东共同出资。前两种情况属于组织卖淫行为的单一身份认定，应结合在案证据来确

定主从犯地位。第三种情况中，由于行为人具有双重身份，既是股东又是被管理或控制的对象，其出资对组织卖淫活动起到支持作用，无任何管理或控制行为，认定为主犯，不仅不能体现罪责刑相适应，更不能体现宽严相济的刑事政策。具体到本案中的范某某即属于第三种情况，范某某出资作为股东的目的就是为额外获取非法利益，其作为卖淫人员受到刘某、王某的管理，在地位上与其他卖淫人员无任何区别，如果将其作为主犯处理，显然达不到罪责刑的平衡。

编写人：北京市第二中级人民法院 刘克河 王蕊

介绍卖淫罪中非法获利的认定

——王某甲、王某乙介绍卖淫案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省宁波市中级人民法院(2023)浙02刑终130号刑事裁定书

2. 案由：介绍卖淫罪

【基本案情】

2021年8月起，被告人王某甲伙同王某乙介绍李某、赵某某等人在本市A区、B区等地从事卖淫活动。王某甲、王某乙与其事先约定卖淫分成方式，由王某甲主要负责利用其本人通讯软件账号在招嫖群聊内发布招嫖信息招揽嫖客并联系李某、赵某某等人，王某乙予以协助，由李某、赵某某等人自行安排卖淫地点与嫖客发生性关系，李某、赵某某等人收取嫖资后再将相应介绍费转账给王某甲、王某乙。2021年11月至2022年7月，李某、赵某某等人收取嫖资共计6万余元，转给王某甲、王某乙卖淫分成款共计29045元。

2021年8月，王某甲、王某乙介绍赵某某与嫖客潘某某在某国际公寓旁一民宿内发生性关系。

2022年7月20日17时许，王某甲、王某乙介绍嫖客杨某某与李某在某室发生性关系。李某收取嫖资600元，并向王某甲转账200元。

本案审理期间，王某乙家属代为退缴人民币30000元。

【案件焦点】

两被告人的非法获利是以全部嫖资还是以两被告人实际收取的卖淫分成款进行认定。

【法院裁判要旨】

浙江省宁波市海曙区人民法院经审理认为：被告人王某甲、王某乙介绍他人卖淫，其行为均已构成介绍卖淫罪，且系共同犯罪。公诉机关指控两被告人的罪名成立。两被告人的非法获利应当是其介绍卖淫获得的费用，李某、赵某某等人的分成不能视为两被告人的非法获利。两被告人的非法获利金额为人民币29045元，不属于情节严重的情形。公诉机关指控两被告人介绍卖淫情节严重，依据不足，不予认定。王某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。王某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。据此，浙江省宁波市海曙区人民法院以介绍卖淫罪，分别判处被告人王某甲有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币4万元；判处被告人王某乙有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元；被告人王某甲、王某乙的违法所得，予以追缴；扣押在案的供犯罪所用的被告人王某甲的手机一部，予以没收。

一审宣判后，浙江省宁波市海曙区人民检察院提起抗诉。二审审理期间，宁波市人民检察院经审查认为抗诉不当，决定撤回抗诉。

浙江省宁波市中级人民法院经审理认为：原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，浙江省宁波市人民检察院决定撤回抗诉，符合法律规定，裁定：

准许宁波市人民检察院撤回抗诉。

【法官后语】

介绍卖淫犯罪中非法获利的认定问题在司法实践中颇有争议。一种观点认为，介绍卖淫罪中的非法获利应当按照嫖资即全部卖淫所得认定。另一种观点认为，介绍卖淫罪中的非法获利应当仅指介绍者介绍卖淫后获得的分成，不包含卖淫者的分成。我们赞同第二种观点，理由如下。

一、以介绍卖淫所得的分成认定非法获利符合介绍卖淫罪的犯罪构成

介绍卖淫罪是指为卖淫者寻找、招揽、介绍嫖客，在卖淫者与嫖客之间牵线搭桥、沟通撮合，从而使卖淫嫖娼活动得以实现的行为。即实行行为是介绍他人卖淫，那么介绍者的非法获利应当是其因介绍他人卖淫后获